CV- BIB-2026-02

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA LICITACIÓN PÚBLICA CV-BIB-2026-02, CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL FÍSICO Y DIGITAL DE LA BIBLIOTECA DE LES CORTS VALENCIANES

Índice

I.- DISPOSICIONES GENERALES 6

Cláusula 1.- Contenido del pliego y objeto del contrato. 6

Cláusula 2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato. 6

Cláusula 3.- Naturaleza. 6

Cláusula 4.- Contrato no sujeto a regulación armonizada. 7

Cláusula 6.- Régimen jurídico. 8

Cláusula 7.- Jurisdicción. 9

Cláusula 8.- Recursos 10

II.- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 11

Cláusula 9.- Presupuesto base de licitación 11

Cláusula 11.- Condiciones económicas del contrato 13

Cláusula 12.- Revisión de precios. 13

Cláusula 13.- Existencia de crédito 14

Cláusula 14.- Pago del precio 14

III.- PUBLICIDAD, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 15

Cláusula 15.- Publicidad de la licitación 15

Cláusula 16.- Información de la contratación 15

Cláusula 17.- Utilización de medios electrónicos en las comunicaciones 16

IV.- CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN 16

Cláusula 18.- Procedimiento, tramitación y forma de adjudicación 16

Cláusula 19.- Garantía provisional 16

Cláusula 20.- Órgano de contratación y prerrogativas 17

Cláusula 21.- Mesa de contratación 17

Cláusula 22.- Criterios de ponderación de las ofertas 18

Cláusula 23.- Ofertas incursas en presunción de anormalidad 28

Cláusula 24.- Criterios de desempate 29

V.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN 29

Cláusula 25.- Capacidad para ser contratante 29

Cláusula 26.- Solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los licitadores 30

VI.- DOCUMENTACIÓN 31

Cláusula 27.- Características de las proposiciones 31

Cláusula 28.- Procedimiento y plazo para la presentación de las proposiciones..... 32

Cláusula 29.- Contenido de las proposiciones 33

II.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y EXÁMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN. 37

Cláusula 30.- Desestimación de proposiciones 37

Cláusula 31.- Aclaraciones y documentación complementaria 37

Cláusula 32.- Apertura de la documentación acreditativa de la capacidad para contratar (SOBRES-ARCHIVOS ELECTRÓNICOS N.º 1)..... 38

Cláusula 33.- Apertura de las proposiciones técnicas (SOBRES-ARCHIVOS ELECTRÓNICOS N.º 2) 38

Cláusula 34.- Apertura de las proposiciones económicas (SOBRES-ARCHIVOS ELECTRÓNICOS N. º3) 38

Cláusula 35.- Clasificación de las ofertas, propuesta de adjudicación y requerimiento de presentación de documentación 39

Cláusula 36.- Acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia del licitador propuesto como adjudicatario..... 39

Cláusula 37.- Adjudicación del contrato y notificación a los licitadores y candidatos 42

Clausula 38.- Decisión de no adjudicar o no celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la administración 42

VIII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO..... 43

Cláusula 39.- Formalización del contrato 43

Cláusula 40.- Publicidad de la formalización 44

Cláusula 41.- Garantía definitiva..... 44

Cláusula 42.- Devolución de la documentación de los licitadores 45

IX.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 45

Cláusula 43.- Condiciones generales de ejecución 45

Cláusula 44.- Riesgo y ventura..... 45

X.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 45

Cláusula 45.- Condiciones generales de ejecución del contrato y condición especial de ejecución 45

Cláusula 46.- Obligaciones del contratista relativas al personal..... 46

Cláusula 47.- Condiciones específicas de ejecución del contrato 46

Cláusula 48.- Confidencialidad. 47

Cláusula 49.- Responsable del contrato 49

XI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 50

Cláusula 50. Modificación por causas generales 50

XII.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 51

Cláusula 51.- Cesión y subcontratación 51

XIII.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO 51

Cláusula 52.- Cumplimiento defectuoso 51

XIV. RÉGIMEN DE PENALIZACIÓN 51

Cláusula 53.- Infracciones 51

Cláusula 54. - Penalizaciones 53

4. En todo caso, cada una de las penalidades impuestas no podrá superar el 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las penalidades impuestas podrá superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 192. 1 de la LCSP 53

Cláusula 55.- Procedimiento para imponer penalizaciones 53

XV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO 54

Cláusula 56.- Extinción y resolución del contrato 54

ANEXO I 55

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR SOBRE SU CAPACIDAD Y COMPROMISO DE MEDIOS A APORTAR 55

ANEXO II 59

MODELO OFERTA ECONÓMICA 59

ANEXO II 60

MODELO OFERTA ECONÓMICA 60

ALTA DE TERCEROS, COMUNICACIÓN DE DATOS NACARIOS Y CERTIFICADO DE TITULARIDAD 61

ANEXO IV 62

FICHA DATOS DEL LICITADOR 62

ANEXO V 63

INSTRUCCIONES LICITACIÓN ELECTRÓNICA 63

ANEXO VI 64

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS LICITADORES EN RELACIÓN A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES 64

ANEXO VII 66

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA 66

UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS 66

ANEXO VIII 69

FORMALIZACIÓN DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 69

I.- DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 1.- Contenido del pliego y objeto del contrato.

1. El presente pliego contiene las determinaciones jurídicas y administrativas que han de regir la contratación.

2. El objeto del contrato es la prestación del servicio de Sistema de Gestión Integral de material físico y digital de la Biblioteca de les Corts Valencianes.

3. La descripción, características y forma de llevar a cabo dicho servicio por el adjudicatario se encuentran definidas en el pliego de prescripciones técnicas.

4. El presente contrato se divide en lotes:

- Lote 1: Sistema de gestión integral de Biblioteca.
- Lote 2: Sistema de gestión de préstamo electrónico.

Los licitadores prodrán presentar oferta a uno o ambos lotes.
Cada lote será objeto de adjudicación independiente.

Cláusula 2.- Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato.

La necesidad del contrato radica en dotar a la Biblioteca de Les Corts Valencianes de un sistema de gestión integral del fondo bibliográfico y de una solución para el préstamo electrónico, que mejore la eficiencia en la gestión y el acceso a los recursos.

Cláusula 3.- Naturaleza.

El contrato se califica como contrato administrativo de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Cláusula 4.- Contrato no sujeto a regulación armonizada.

1. Atendiendo al valor estimado del contrato, este no queda sujeto a regulación armonizada.

2 La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos es

Lote 1: 48161000-4 – Sistema de gestión de Biblioteca
Lote 2: 72212211 – Servicio de desarrollo de software de interconectividad de plataformas.

Cláusula 5.- Duración del contrato.

1. El plazo de duración del contrato es de un año, pudiendo prorrogarse anualmente hasta cuatro años más, siempre que se autorice por el órgano de contratación. La duración total del contrato, incluidas las prórrogas que puedan acordarse, no podrá ser superior a cinco años. La fecha de inicio de la ejecución será al día siguiente al de su formalización o, en su caso, en el plazo a contar desde la fecha de formalización que se determine en el contrato.

2. El órgano de contratación, con al menos dos meses de antelación a la fecha de finalización de la vigencia inicial del contrato o, en su caso, de la fecha de finalización de una prórroga ya acordada, comunicará al contratista su voluntad de prorrogar el contrato.

3. Las prórrogas no podrán producirse en ningún caso por el consentimiento tácito de las partes.

4. De acuerdo con el artículo 29.4 de la LCSP, cuando al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un período máximo de nueve meses. Ello siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto a la finalización del contrato originario.

Cláusula 6.- Régimen jurídico.

1.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, que son parte integrante del contrato, por lo que deberán ir firmados en prueba de conformidad por el adjudicatario en el mismo acto de formalización del contrato.

2.- Es de aplicación la normativa siguiente:

a) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, Ley de Contratos del Sector Público o LCSP).
b) Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante RGLCAP).
c) Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
d) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
e) Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones que la desarrollen o completen.
g) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
h) La normativa autonómica de desarrollo en materia de contratación.
i) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
j) Ley 1/2022, de 13 de abril de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.
k) Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del Registro contable de facturas del sector público.
l) Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
m) Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
n) Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradora.

o) Ley 8/2016, de 28 de octubre de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, ni ninguna otra disposición legislativa sobre incompatibilidades.

p) Con carácter supletorio también son aplicables las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado, atendiendo a lo establecido en el artículo 25.2 de la LCSP.

4. Será de aplicación a todo el expediente contractual lo dispuesto en las Normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al Presupuesto de Les Corts aprobadas por la Mesa de Les Corts en su reunión celebrada el 8 de octubre de 2018, Acuerdo de Mesa 2894/IX (BOCV núm. 2, de 27 de mayo de 2019).

5. Cuando corresponda la aplicación de la LCSP, las menciones que el mismo efectúa a las Administraciones Públicas contratantes se entenderán referidas a Les Corts Valencianes.

6. Las referencias que en la LCSP se efectúan a la Caja General de Depósitos en relación con la prestación de garantías se entenderán hechas a la Caja de Les Corts Valencianes, integrada en su Servicio de Asuntos Económicos.

7. El desconocimiento de cualquiera de los términos del contrato, del contenido de los documentos anexos que lo completan o de las instrucciones, los pliegos y los demás documentos contractuales de todo tipo que puedan ser de aplicación en la ejecución del objeto del contrato, no exime a la parte adjudicataria de la obligación de cumplirlos.

8. En caso de discordancia entre cualquier documento contractual y el presente pliego de cláusulas administrativas particulares prevalecerá este último.

Cláusula 7.- Jurisdicción.

1. Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes en relación con la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato administrativo serán resueltas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. El contratista español, con renuncia expresa a su fuero propio que pudiera corresponderle, se somete para la resolución de cuantas cuestiones litigiosas, controversias o reclamaciones pudieran surgir en relación con la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente contrato, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia.

Asimismo, el contratista extranjero, con expresa renuncia a su fuero propio o a cualquier otro que pudiera corresponderle conforme a la normativa aplicable, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles y, en concreto, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia, para la resolución de cualesquiera cuestiones litigiosas derivadas de la interpretación, cumplimiento o ejecución del presente contrato.

Cláusula 8.- Recursos

1. El presente contrato se somete al régimen de recursos establecido en la LCSP.

2. Atendiendo a lo establecido en el artículo 44.1.a) de la LCSP, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, contra los actos enumerados en el artículo 44.2 de la LCSP, salvo que se decida interponer directamente recurso contencioso administrativo. De conformidad con lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP, la interposición del recurso especial excluye la interposición de recursos ordinarios.

3. El órgano competente para conocer de los recursos especiales es el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

4. Contra los acuerdos del órgano de contratación no incluidos en los apartados 2 y 3, que agoten la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el propio órgano de contratación, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer directamente el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme lo dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Los plazos para interponer los recursos empiezan a contar a partir del día siguiente al día en que se notifique el acuerdo. No se puede interponer un recurso contencioso administrativo hasta que no se haya resuelto expresamente el recurso de reposición que eventualmente se interponga, o hasta que no se haya producido la desestimación presunta.

II.- DISPOSICIONES ECONÓMICAS

Cláusula 9.- Presupuesto base de licitación

1. El presupuesto base de licitación, para una anualidad del contrato, asciende a la cantidad de 57.475 euros, impuestos incluidos y es el siguiente:

Presupuesto sin IVA	47.500 €
IVA. 21%	9.975 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	57.475 €

La distribución del presupuesto para cada lote es la siguiente:

LOTE	PRESUPUESTO BASE	IVA 21%	PRESUPUESTO TOTAL (IVA incluido)
LOTE nº 1 1ª anualidad	29.000 €	6.090 €	35.090 €
LOTE nº 2	18.500 €	3.885 €	22.385 €

En la primera anualidad del contrato del lote nº 1, se da la peculiaridad de que se exige una doble prestación:

- Parte 1: servicio anual, a prestar durante toda la duración del contrato, tanto en el primer año como en los siguientes, siempre y cuando se prorrogue anualmente, cuyo presupuesto se cifra en un importe de 13.310 euros (IVA incluido).
- Parte 2: trabajos de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento previstos en el pliego de prescripciones técnicas, que se llevan a cabo durante el primer año únicamente, cuyo presupuesto se cifra en un importe de 21.780 euros (IVA incluido).

El presupuesto correspondiente a la primera anualidad del lote nº 1, se cifra en un importe de 35.090 euros (IVA incluido), **este importe es el que se considera para determinar el presupuesto base de licitación y el que se ha de tener en cuenta para formular la oferta.**

Presupuesto para la segunda anualidad y siguientes del lote nº1, en caso de que se prorrogue el contrato:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	IVA 21%	PRESUPUESTO (IVA incluido)
LOTE nº1: 2ª y siguientes anualidades (eventuales prórrogas)	11.000 €	2.310 €	13.310 €

La determinación del presupuesto de licitación se ha realizado a tanto alzado, si bien tomando como referencia los precios de mercado para el servicio que se pretende contratar, aplicando la metodología de análisis de costes.

Con independencia del sistema de determinación del precio, este se encuentra desagregado por conceptos, lo que permite efectuar un análisis en profundidad del gasto público, facilitando a su vez a las empresas que licitan la información necesaria para poder plantear sus ofertas.

Costes por conceptos:

El presupuesto base de licitación se desglosa en:

- Costes directos 79%
  - Costes salariales. Los costes salariales se consideran idénticos tanto para hombres como para mujeres.
  - Materiales, maquinaria, material consumible y demás material necesario para llevar a cabo las prestaciones.

- Costes indirectos 15%
  - Costes financieros.
  - Cargas fiscales, IVA excluido.
  - Tasas de la Administración legalmente establecidas.
  - Formación en materia de prevención de riesgos laborales de conformidad con lo que exige la legislación vigente.
  - Seguro de responsabilidad civil que está obligado a suscribir el adjudicatario de acuerdo con el presente pliego.

- Beneficio industrial 6%

CONCEPTO	CUANTÍA
Costes directos	37.525 €
Costes indirectos	7.125 €
Beneficio industrial	2.850 €
TOTAL	47.500 €
IVA 21%	9.975 €
TOTAL IVA INCLUIDO	**57.475 €**

3. No se admitirán ofertas que excedan de dicho presupuesto. Todas las ofertas deberán indicar por separado la cuantía correspondiente al precio neto total del contrato y, en su caso, el importe del IVA.

Cláusula 10.- Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 101 de la LCSP, asciende a **165.500** euros.

Concepto	IMPORTE LOTE 1 (IVA excluido)	IMPORTE LOTE 2 (IVA excluido)
Precio anualidad inicial del servicio	29.000 €	18.500 €
2ª anualidad del servicio	11.000 €	18.500 €
3ª anualidad del servicio	11.000 €	18.500 €
4ª anualidad del servicio	11.000 €	18.500 €
5ª anualidad del servicio	11.000 €	18.500 €
Valor estimado		**165.500** €

A efectos del cálculo del valor estimado del lote nº 1, la primera anualidad incluye el importe correspondiente a los trabajos de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento previstos en el pliego de prescripciones técnicas. Dicho importe se computa únicamente en la primera anualidad, al no resultar aplicable a las sucesivas anualidades derivadas de las eventuales prórrogas.

Cláusula 11.- Condiciones económicas del contrato

1. En el presupuesto base de licitación de cada lote se entienden incluidos todos los gastos que el contratista deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas.

2. Los licitadores de cada lote han de especificar en sus propuestas el precio por el que se comprometen a prestar el servicio en caso de que les sea adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102.1 y 2 de la LCSP, y de conformidad con el modelo del ANEXO II que se adjunta a este pliego.

3. El precio de cada contrato será el que resulte de la aprobación de la proposición seleccionada.

Cláusula 12.- Revisión de precios

No procede revisión del precio del contrato, atendiendo a lo establecido en el artículo 103 de la LCSP.

Cláusula 13.- Existencia de crédito

Existe crédito adecuado y suficiente con cargo a la partida presupuestaria 142.111.22198 como se acredita por las correspondientes certificaciones de exitencia de crédito según el siguiente cuadro:

PERÍODO (5 años)	NUM. OPERACIÓN	FECHA	CUANTÍA
01/01/2027 a 31/12/2031 LOTE 1			88.330 €
01/01/2027 a 31/12/2031 LOTE 2			111.925 €

Cláusula 14.- Pago del precio

1. El contratista de cada lote tiene derecho al abono, con arreglo a los precios ofertados, de los servicios que realmente realice con sujeción al respectivo contrato.

2. La facturación del servicio anual de cada contrato se llevará a cabo con periodicidad mensual, la facturación de los servicios de la primera anualidad del lote nº1, parte 2, correspondiente a los trabajos de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento, se hará trimestralmente.

La facturación se hará en las condiciones previstas en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, debiendo hacerse mención en la misma necesariamente de los siguientes datos:

Oficina contable: …… I00000251 Servicio Asuntos Económicos
Órgano gestor: …… I00000181 Corts Valencianes
Unidad tramitadora:…… I00000254 Biblioteca

3. El pago del respectivo precio se realizará con cargo a los créditos dispuestos a tal efecto y previa presentación de la correspondiente factura debidamente certificada por el responsable del contrato y conformada al efecto. Así mismo, el contratista de cada contrato deberá aportar como requisito indispensable para su tramitación declaración responsable del legal representante de estar al corriente de sus obligaciones de naturaleza salarial con sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2.f) y el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, así como certificado de la Seguridad Social, acreditativo de estar al corriente de pagos con la misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 y artículo 18 de la Ley General de la Seguridad Social.

4. No se podrá facturar ningún desplazamiento por la realización de los trabajos objeto de cada contrato, ni ninguna prestación de servicio o mano de obra adicionales a los definidos en los pliegos de prescripciones técnicas.

III.- PUBLICIDAD, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Cláusula 15.- Publicidad de la licitación

1. La licitación, los pliegos y los demás actos del expediente se publican en el *Perfil de contratante* de Les Corts Valencianes), alojado directamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público (instrucciones en Anexo V),
2. Para acceder a dichos pliegos, así como a la restante documentación e información relativa al presente procedimiento que se publique en la Plataforma, se procederá de la siguiente manera:

- Acceder a la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciónde lestado.es)
- Seleccionar "Perfil de Contratante"
- Introducir "Corts Valencianes" en el campo "Nombre O. Contratación" y pulsar en la pestaña "Buscar".
- Seleccionar "Corts Valencianes"
- Pulsar en la pestaña "Licitaciones".
- Seleccionar el presente procedimiento en el listado de licitaciones.

3. Las preguntas y/o solicitudes de aclaraciones relativas a los pliegos o a la documentación complementaria que, en su caso, acompañe a los mismos, deberán ser dirigidas a Les Corts Valencianes a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las contestaciones serán remitidas a las empresas interesadas a través de dicha Plataforma.
Para ello, los licitadores deberán darse de alta como usuarios en la modalidad "Operador económico", véase guía en el siguiente enlace: Plataforma de Contratación del Sector Público. Guía del operador económico (versión 5.2 de fecha 14/10/2025)

Cláusula 16.- Información de la contratación

1. Para obtener cualquier información en relación con este procedimiento de licitación, se puede contactar con Servicio de Contratación, Convenios e Infraestructuras, por los medios siguientes: por escrito, por correo electrónico y por teléfono, en días hábiles, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

2. Las direcciones electrónicas, postal y número de teléfono de contacto son las siguientes:

- correo electrónico: contractacio@corts.es,
- dirección postal: Plaza San Lorenzo, número 4, (46003 Valencia),
- teléfono: 963 188 000

Cláusula 17.- Utilización de medios electrónicos en las comunicaciones

De acuerdo con la disposición adicional decimoquinta apartado 2 de la LCSP, las notificaciones y comunicaciones que se lleven a cabo durante la fase de licitación y adjudicación y durante la vigencia de este contrato entre las empresas licitadoras y los adjudicatarios y Les Corts Valencianes como administración contratante se realizarán exclusivamente por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. Para poder recibir dichas notificaciones y comunicaciones por correo electrónico es imprescindible que la dirección de correo electrónico conste en la Plataforma PLACSP como dirección de email a efectos de notificaciones, para lo cual el licitador deberá acceder a su perfil de usuario de la Plataforma y suministrar dicho email en el campo establecido a tal efecto. Por tanto, el receptor deberá acusar recibo de la recepción de la comunicación de que se trate aceptando expresamente el contenido íntegro del texto remitido.
En cualquier caso, atendiendo a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.

IV.- CLÁUSULAS ESPECIALES DE LICITACIÓN

Cláusula 18.- Procedimiento, tramitación y forma de adjudicación

1.- El expediente se tramitará en procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 156 a 158 de la LCSP.

2.- La tramitación de la licitación se llevará a cabo por el procedimiento de tramitación ordinaria, atendiendo a lo establecido en la LCSP.

3.- La adjudicación se producirá por aplicación de más de un criterio de valoración, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego, sin perjuicio del derecho de Les Corts Valencianes a declarar desierto el procedimiento en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas sea admisible de acuerdo con los criterios que en los pliegos se especifiquen.

Cláusula 19.- Garantía provisional

En la presente licitación no se exige la constitución de garantía provisional.

Cláusula 20.- Órgano de contratación y prerrogativas

1. El órgano de contratación que actúa en nombre de Les Corts Valencianes es la Mesa de Les Corts Valencianes, con dirección postal en la Plaza San Lorenzo, número 4, 46003 Valencia.

2. La Mesa de Les Corts Valencianes ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razones de interés público, los términos del contrato, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP y en el RGLCAP.

3. Las reclamaciones del contratista sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del contrato serán resueltas por la Mesa de Les Corts Valencianes, cuyos acuerdos, inmediatamente ejecutivos, pondrán fin a la vía administrativa.

4. La Mesa de Les Corts Valencianes, para la adjudicación del presente contrato, estará asistida por una mesa de contratación que actuará con las facultades que le asignan el presente pliego, la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Cláusula 21.- Mesa de contratación

1. La mesa de contratación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 326 de la LCSP y el artículo 21 del RDLCSP, asiste al órgano de contratación y se integra por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Enrique Soriano Hernández, letrado de Les Corts Valencianes, por delegación del Letrado Mayor.

VOCALES:

- D. José Carlos Navarro Ruíz, letrado de Les Corts Valencianes.
- Dª. María Carmen Ribera Barelles, interventora de Les Corts Valencianes.
- Dª. Amparo Caus Pertegaz, técnica superior de información y documentación del Servicio de Biblioteca.
- Dª Sandra Pérez Herrero, técnica de administración parlamentaria del Servicio de Contratación, Convenios e Infraestructuras

SECRETARIO: D. Carmelo Huertas Ruiz oficial de Gestión Parlamentaria del Servicio de Contratación, Convenios e Infraestructuras, y como suplente

Dª Amparo Nácher Verdeguer del Servicio de Contratación, Convenios e Infraestructuras que actuarán con voz y sin voto.

2. En caso de ausencia de la Presidencia de la mesa de contratación, ejercerá las funciones de presidente el letrado de Les Corts Valencianes vocal en la mesa de contratación.

3. Corresponderá al secretario de la mesa de contratación levantar la correspondiente acta de las actuaciones, valoraciones y acuerdos de esta.

4. La mesa de contratación tiene la función de asistir al órgano de contratación para hacer la valoración de las ofertas y, a este efecto, se reunirá para tratar los expedientes que han de ser sometidos al estudio y elaboración de una propuesta para el órgano de contratación. También ostenta las funciones que recoge el artículo 149.4 de la LCSP y las que por delegación le otorgue el órgano de contratación.

5. Habida cuenta que los criterios de evaluación cuantificables automáticamente no suponen un porcentaje inferior al de los que requieren juicio de valor, no se constituye comité de expertos para la valoración, atendiendo a lo establecido en el artículo 146.2.a) de la LCSP.

Cláusula 22.- Criterios de ponderación de las ofertas

El órgano de contratación acordará la adjudicación sobre la base de los criterios que se definen y ponderan en esta cláusula. La selección de los adjudicatarios del presente procedimiento se realizará de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en la valoración de las ofertas admitidas, siendo respectivamente adjudicatario de cada lote el licitador cuya oferta presente la mejor relación calidad-precio.

1. LOTE 1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE BIBLIOTECAS

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato del Lote 1 serán los siguientes:

Criterios de valoración	
A. Criterios evaluables de forma automática	**55**
1. Propuestas económicas 1.1 Propuesta económica correspondiente al servicio anual (lote 1, parte 1)	45 35

1.2 Propuesta económica correspondiente a los trabajos de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento (lote 1, parte 2, solo la primera anualidad)	10
2. Adecuación de los perfiles propuestos	10
B. Criterios evaluables mediante juicios de valor	**45**
1. Calidad técnica de la proposición	45

A.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: HASTA 55 PUNTOS

A.1.- Puntuación económica de las ofertas: hasta 45 puntos

La puntuación económica de cada oferta será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de las dos partes del lote nº1.

A.1.1.- Valoración de la oferta económica correspondiente a la parte 1 del lote 1, servicio anual: hasta 35 puntos.

Se asignará la máxima puntuación (35) a la oferta económica más baja, entre las presentadas.

Se asignarán cero puntos (0) en los casos en que la aplicación de la fórmula que se contempla a continuación dé como resultado un valor negativo, y en los casos en que el valor ofertado no sea inferior al presupuesto máximo establecido para el lote 1, parte 1 servicio anual, esto es, 13.310 euros (IVA incluido).

El resto de las ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:

Vi = Valoración oferta i
Pm = Oferta mínima
Pi = Oferta i

$$Vi = (35 \times Pm) / Pi$$

A.1.2.- Valoración de la oferta económica correspondiente a los trabajos de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento: hasta 10 puntos.

Se asignará la máxima puntuación (10) a la oferta económica más baja, entre las presentadas.

Se asignarán cero puntos (0) en los casos en que la aplicación de la fórmula que se contempla a continuación dé como resultado un valor negativo, y en los casos en que el valor ofertado no sea inferior al presupuesto máximo establecido para el lote 1, parte 2, trabajos de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento, esto es, 21.780 euros (IVA incluido).

El resto de las ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:

Vi = Valoración oferta i
Pm = Oferta mínima
Pi = Oferta i

$$Vi = (10 \times Pm) / Pi$$

A.2.- Adecuación de los perfiles propuestos: hasta 10 puntos.

La Biblioteca de Les Corts necesita la prestación de un servicio especializado, tanto por la especificidad del fondo bibliográfico que custodia, como por la solución tecnológica integral de los procedimientos de trabajo que realiza:

- **Implantación en bibliotecas especializadas en ciencias jurídicas o instituciones parlamentarias: hasta 8 puntos.**
  Se valorará la implantación efectiva del SGIB ofertado en bibliotecas especializadas en ciencias jurídicas o en bibliotecas pertenecientes a instituciones parlamentarias, a razón de 1 punto por cada biblioteca
- **Entorno de pruebas**: **2 puntos.**
  Se valorará con 2 puntos que el proveedor proporcione un entorno de pruebas, alojado en la nube, diferente al del entorno de trabajo habitual.

3.- Valoración global de los criterios evaluables de forma automática

La puntuación obtenida en los criterios evaluables de forma automática se obtendrá de la suma de la puntuación obtenida por la oferta económica (PE) y la obtenida por las mejoras técnicas evaluables de forma automática (MT).

B.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN MEDIANTE JUICIO DE VALOR: HASTA 45 PUNTOS

B.1.- Calidad de la propuesta técnica: hasta 45 puntos.

La propuesta se valorará de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Comprensión del servicio, hasta 15 puntos.
2. Plan de migración, hasta 10 puntos.

3. Metodología de gestión del proyecto, 10 puntos.
4. Plan de formación, 5 puntos.
5. Plan de finalización del servicio, 5 puntos.

Se analizará la propuesta técnica para la ejecución del servicio, desde el punto de vista de su ajuste, tanto en alcance como en profundidad, a las necesidades de la Biblioteca, así como la calidad del contenido, grado de detalle, concreción y propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.

1. Comprensión del servicio, hasta 15 puntos.

Valoración	Descripción	Puntuación
No aporta o no se corresponde	No se incluye propuesta al respecto o, la presentada, no cumple con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	0 puntos
Básico	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pero presente un desarrollo técnico escaso y poco detallado.	4 puntos
Media	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos y presente un desarrollo técnico adecuado, aunque algunos aspectos relevantes se describan de forma genérica o insuficientemente detallada.	8 puntos
Buena	Cuando la Compresión del servicio a realizar contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando todos o casi todos los requisitos y siempre que los no desarrollados o poco desarrollados no tengan consideración de esenciales o críticos para el contrato.	11 puntos
Excelente	Cuando contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando y detallando cada uno de ellos de manera clara y entendible, y cuando dicho desarrollo sea el más adecuado para el contrato a desarrollar, incluyendo propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.	15 puntos

2. Plan de migración, hasta 10 puntos

Valoración	Descripción	Puntuación
No aporta o no se corresponde	No se incluye propuesta al respecto o, la presentada, no cumple con los requerimientos solicitados establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	0 puntos
Básico	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pero presente un desarrollo técnico escaso y poco detallado.	3 puntos

Media	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos y presente un desarrollo técnico adecuado, aunque algunos aspectos relevantes se describan de forma genérica o insuficientemente detallada.	5 puntos
Buena	Cuando la Compresión del servicio a realizar contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando todos o casi todos los requisitos y siempre que los no desarrollados o poco desarrollados no tengan consideración de esenciales o críticos para el contrato.	8 puntos
Excelente	Cuando contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando y detallando cada uno de ellos de manera clara y entendible, y cuando dicho desarrollo sea el más adecuado para el contrato a desarrollar, incluyendo propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.	10 puntos

3. Metodología de gestión del proyecto, 10 puntos.

Valoración	Descripción	Puntuación
No aporta o no se corresponde	No se incluye propuesta al respecto o, la presentada, no cumple con los requerimientos solicitados en el apartado 2.2.1 Formato de la propuesta del Pliego de Prescripciones Técnicas.	0 puntos
Básico	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pero presente un desarrollo técnico escaso y poco detallado.	3 puntos
Media	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos y presente un desarrollo técnico adecuado, aunque algunos aspectos relevantes se describan de forma genérica o insuficientemente detallada.	5 puntos
Buena	Cuando la Compresión del servicio a realizar contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando todos o casi todos los requisitos y siempre que los no desarrollados o poco desarrollados no tengan consideración de esenciales o críticos para el contrato.	8 puntos
Excelente	Cuando contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando y detallando cada uno de ellos de manera clara y entendible, y cuando dicho desarrollo sea el más adecuado para el contrato a desarrollar, incluyendo propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.	10 puntos

4. Plan de formación, 5 puntos.

Valoración	Descripción	Puntuación
No aporta o no se corresponde	No se incluye propuesta al respecto o, la presentada, no cumple con los requerimientos solicitados en el apartado 2.2.1 Formato de la propuesta del Pliego de Prescripciones Técnicas.	0 puntos
Básico	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pero presente un desarrollo técnico escaso y poco detallado.	1 punto
Media	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos y presente un desarrollo técnico adecuado, aunque algunos aspectos relevantes se describan de forma genérica o insuficientemente detallada.	2 puntos
Buena	Cuando la Compresión del servicio a realizar contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando todos o casi todos los requisitos y siempre que los no desarrollados o poco desarrollados no tengan consideración de esenciales o críticos para el contrato.	4 puntos
Excelente	Cuando contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando y detallando cada uno de ellos de manera clara y entendible, y cuando dicho desarrollo sea el más adecuado para el contrato a desarrollar, incluyendo propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.	5 puntos

5. Plan de finalización del servicio, 5 puntos.

Valoración	Descripción	Puntuación
No aporta o no se corresponde	No se incluye propuesta al respecto o, la presentada, no cumple con los requerimientos solicitados en el apartado 2.2.1 Formato de la propuesta del Pliego de Prescripciones Técnicas.	0 puntos
Básico	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pero presente un desarrollo técnico escaso y poco detallado.	1 punto
Media	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos y presente un desarrollo técnico adecuado, aunque algunos aspectos relevantes se describan de forma genérica o insuficientemente detallada.	2 puntos
Buena	Cuando la Compresión del servicio a realizar contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando todos o casi todos los requisitos y siempre que los no desarrollados o poco desarrollados no tengan consideración de esenciales o críticos para el contrato.	4 puntos

Excelente	Cuando contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando y detallando cada uno de ellos de manera clara y entendible, y cuando dicho desarrollo sea el más adecuado para el contrato a desarrollar, incluyendo propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.	5 puntos

B.2.- Puntuación mínima exigida

Se considerarán como ofertas de calidad técnica inaceptable aquellas cuya puntuación sea inferior a 22 puntos. Estas ofertas quedarán directamente excluidas de la licitación, y en consecuencia no serán tomadas en consideración para la determinación de la oferta más ventajosa. En el caso de que las ofertas presentadas quedaran excluidas por no alcanzar la puntuación mínima, se procederá a declarar desierta la licitación, al no haber concurrido a la misma oferta de calidad técnica suficiente.

C.- CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN GLOBAL DE LA PROPUESTA

La puntuación global de la propuesta se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas mediante la aplicación de los criterios de evaluación de forma automática y de las puntuaciones obtenidas mediante la aplicación de los criterios de evaluación mediante juicio de valor.

2. LOTE 2. PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PRÉSTAMO ELECTRÓNICO

Los criterios que servirán de base para la adjudicación del contrato serán los siguientes:

Criterios de valoración	
A. Criterios evaluables de forma automática	**62**
1. Propuesta económica	42
2. Mejoras técnicas evaluables de forma automática	20
B. Criterios evaluables mediante juicios de valor	**38**
1. Calidad técnica de la proposición	38

A.- CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA: HASTA 62 PUNTOS.

A.1.- Puntuación económica de las ofertas: hasta 42 puntos.

Se asignará la máxima puntuación (42) a la oferta económica más baja, entre las presentadas.

Se asignarán cero puntos (0) en los casos en que la aplicación de la fórmula que se contempla a continuación dé como resultado un valor negativo, y en los casos en que el valor ofertado no sea inferior al presupuesto máximo establecido para el lote 2, esto es, 22.385 euros (IVA incluido).

El resto de las ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula:

Vi = Valoración Oferta i
Pm = Oferta Mínima
Pi = Oferta i

$$Vi = (42 \times Pm) / Pi$$

A.2.- Mejoras técnicas evaluables de forma automática: hasta 20 puntos.

- **Calendario de implantación: 3 puntos**
  - Reducción del plazo de puesta en marcha de la plataforma en 25 días hábiles: 3 puntos
  - Reducción del plazo de puesta en marcha de la plataforma en 10 días hábiles: 2 puntos
  - Reducción del plazo de puesta en marcha de la plataforma en 5 días hábiles: 1 punto

- **Contenidos del marketplace. Hasta 15 puntos**
  - **Número de contenidos.** Mínimo 1 millón de títulos, hasta 10 puntos.

Se asignará la máxima puntuación (10) a la oferta que aporte el mayor número de títulos que superen el millón exigido.

Se asignará valor cero en los casos en que la fórmula dé como resultado 0 un valor negativo y en los casos en que el valor número de títulos ofertado no supere el millón exigido.

La puntuación correspondiente a cada una de las restantes ofertas de contenidos s se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PO = 10 \ \frac{Of - Om}{Mo - Om}$$

Of – es la oferta que se valora
Om – es la oferta mínima (1 millón de títulos)
Mo – es la mejor oferta (número más alto de títulos).

- **Número de proveedores.** Mínimo 1.000 proveedores, hasta 5 puntos.

Se asignará la máxima puntuación (5) a la oferta que aporte el mayor número de proveedores que superen los 1.000 exigidos.

Se asignará valor cero en los casos en que la fórmula dé como resultado 0 un valor negativo y en los casos en que el número de proveedores ofertado no alcance los 1.000 exigido.

La puntuación correspondiente a cada una de las restantes ofertas de número de proveedores se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PO = 5 \ \frac{Of - m^1}{Mo - Om}$$

Of – es la oferta que se valora
Om – es la oferta mínima (mínimo 1000 proveedores)
Mo – es la mejor oferta (número más alto de proveedores).

- **Formación adicional, hasta 2 puntos**
  - 4 horas más adicionales de formación: 2 puntos.
  - 3 horas más adicionales de formación: 1,5 puntos.
  - 2 horas más adicionales de formación: 1 punto.
  - 1 hora más adicional de formación: 0,5 puntos.

B.- CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR: HASTA 38 PUNTOS

Criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas y documentación para su valoración que deberá incluirse obligatoriamente en el sobre nº 2.

B.1. Calidad de la propuesta técnica: hasta 38 puntos.

Se evaluará la propuesta de las condiciones en la prestación del servicio acorde a los objetivos, alcance y demás información contenida en el apartado 2 del Lote 2, en un único documento titulado 'Memoria técnica'.

Se analizará la propuesta técnica para la ejecución del servicio, desde el punto de vista de su ajuste, tanto en alcance como en profundidad, a las necesidades de la Biblioteca, así como la calidad del contenido, grado de detalle, concreción y propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.

Para la valoración se tendrán en cuenta los siguientes elementos de la propuesta:

- Comprensión de los requerimientos: profundidad y claridad de la propuesta, que demuestra una clara comprensión de las características solicitadas y el cumplimiento de los requisitos, y su superación, así como la identificación de las posibles incertidumbres y las soluciones propuestas.
- Factibilidad y escalabilidad: el enfoque propuesto es factible, adaptable y los resultados finales se pueden alcanzar.
- Completitud: se trata de una propuesta completa, considerando los distintos escenarios, métodos y requisitos.
- Calidad de la información: se valorará la relevancia de la información proporcionada y la facilidad de su análisis en cuanto a valorar el cumplimiento de todos los requerimientos solicitados y el valor diferencial de la propuesta.

La evaluación de la propuesta se efectuará en su conjunto, atendiendo a los elementos y parámetros indicados con la siguiente baremación y/o método de evaluación:

Valoración	Descripción	Puntuación
No aporta o no se corresponde	No se incluye propuesta al respecto o, la presentada, no cumple con los requerimientos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas.	0 puntos
Básico	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, pero presente un desarrollo técnico escaso y poco detallado.	9 puntos
Media	Cuando la propuesta cumpla los requisitos mínimos exigidos y presente un desarrollo técnico adecuado, aunque algunos aspectos relevantes se describan de forma genérica o insuficientemente detallada.	19 puntos
Buena	Cuando contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando todos o casi todos los requisitos y siempre que los no desarrollados o poco desarrollados no tengan consideración de esenciales o críticos para el contrato.	28 puntos
Excelente	Cuando contemple todos los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, desarrollando y detallando cada uno de ellos de manera clara y entendible, y cuando dicho desarrollo sea el más adecuado para el contrato a desarrollar, incluyendo propuestas que aporten valor diferencial en relación con el objeto del contrato.	38 puntos

B.2.- Puntuación mínima exigida

Se considerarán como ofertas de calidad técnica inaceptable aquellas cuya puntuación sea inferior a 19 puntos. Estas ofertas quedarán directamente excluidas de la licitación, y en consecuencia no serán tomadas en consideración para la determinación de la oferta más ventajosa. En el caso de que las ofertas presentadas quedaran excluidas por no alcanzar la puntuación mínima, se procederá a declarar desierta la licitación, al no haber concurrido a la misma oferta de calidad técnica suficiente.

C.- CÁLCULO DE LA PUNTUACIÓN GLOBAL DE LA PROPUESTA

La puntuación global de la propuesta se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas mediante la aplicación de los criterios de evaluación de forma automática y de las puntuaciones obtenidas mediante la aplicación de los criterios de evaluación mediante juicio de valor.

Cláusula 23.- Ofertas incursas en presunción de anormalidad

1. La mesa de contratación podrá apreciar el carácter anormalmente bajo de las ofertas que se presenten.

2. Conforme a lo previsto en el artículo 149 de la LCSP se fijan los siguientes parámetros objetivos como determinantes a los efectos de calificar una oferta en presunción de anormalidad:
- Un licitador: Se considerará, en principio, anormal la oferta que sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 20 unidades porcentuales.
- Dos licitadores: Se considerará, en principio, desproporcionadas o temerarias la oferta que sea inferior en más de 15 unidades porcentuales a la otra oferta.
- Tres o más licitadores: Se considerará, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

3. Cuando se hubiera identificado una o varias ofertas incursas en presunción de anormalidad, se deberá requerir al licitador o licitadores que las hubieren presentado dándoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

4. En todo caso se rechazarán las ofertas anormalmente bajas que vulneren la normativa sobre subcontratación o no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP.

Cláusula 24.- Criterios de desempate

En los casos en que se produzca empate entre dos o más ofertas, se establecen los siguientes criterios de desempate:

a) Tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. En caso de que varias empresas se encuentren en las circunstancias expresadas, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos discapacitados en su cuadro de personal.

b) Si tras la aplicación de lo expuesto en el párrafo anterior persistiera el empate, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato la empresa al vencimiento del plazo de presentación de ofertas incluya medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

V.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACIÓN

Cláusula 25.- Capacidad para ser contratante

1. Los licitadores deberán acreditar los siguientes extremos:

- Que poseen plena capacidad de obrar.
- Que las prestaciones del contrato o contratos están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
- Que no están afectados por ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la LCSP.
- Que disponen de la adecuada solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

2. La acreditación del cumplimiento de los requisitos anteriores se realizará en el momento y forma previstos en las cláusulas 26ª, 29ª y 36ª del presente pliego.

3. Quienes contraten con Les Corts Valencianes podrán hacerlo por sí o mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello.

4. Si el licitador propuesto como adjudicatario fuera persona jurídica deberá solicitar y obtener de la Asesoría Jurídica de Les Corts Valencianes acto expreso y formal de bastanteo de la documentación que aporte, con carácter previo a la adjudicación del contrato.

Cláusula 26.- Solvencia económica y financiera y técnica o profesional de los licitadores

Solvencia económica y financiera

Los medios admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera son los establecidos en el artículo 87 de la LCSP, con la aportación de la documentación que justifique lo siguiente:

Que la cifra de patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales, sea de importe igual o superior al presupuesto base de licitación, IVA excluido, correspondiente al lote o lotes a los que concurra el licitador.

A estos efectos, las cuantías mínimas exigidas serán las siguientes:

- Lote 1: 29.000 euros.
- Lote 2: 18.500 euros.

Para acreditar este requisito el licitador deberá presentar sus cuentas anuales relativas al último año concluido, aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro. En caso contrario, deberá presentar las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro mercantil.

De acuerdo con el artículo 86.1 de la LCSP, cuando por causa justificada la solvencia financiera del licitador no pueda acreditarse en los términos arriba previstos, se podrá acreditar por medio de cualquier otro documento que Les Corts Valencianes consideren adecuado.

Solvencia técnica

1. La solvencia técnica se apreciará atendiendo al criterio establecido en el artículo 90. 1.a) de la LCSP, y se acreditará con los medios siguientes:

Los licitadores aportarán una relación de los servicios efectuados en el curso de los tres últimos años, indicando su fecha y su destinatario público o privado, en concreto de servicios de gestión integral material físico y digital de la Biblioteca de igual o similar naturaleza de la que constituye el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del lote o lotes a los que concurra el licitador.

A estos efectos, se establecen las siguientes cuantías mínimas:
-Lote 1: 10.220 euros (se ha establecido atendiendo solo al valor del servicio anual, lote 1, parte 1).
-Lote 2: 12.950 euros.

Los servicios prestados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder de este que acrediten la realización de la prestación.

2. Los licitadores deberán incluir compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato, según figura en el apartado 14 del ANEXO I.

3. Los licitadores deberán disponer de las habilitaciones, licencias o permisos legalmente necesarios que precisen las actividades objeto del contrato, ya sean de carácter estatal, autonómico o local.

VI.- DOCUMENTACIÓN

Cláusula 27.- Características de las proposiciones

1. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrán suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

2. La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, así como de las prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.

3. No serán aceptadas aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con absoluta claridad la oferta.

4. No se admitirán proposiciones cuyas características formales no se ajusten a las que se establecen en el presente pliego. Tampoco serán admitidas aquellas proposiciones que incluyan en el sobre electrónico n.º 1 (Documentación administrativa) o sobre electrónico n.º 2 (Documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor) documentos que, conforme a lo establecido en este pliego, deban figurar en el sobre electrónico n.º 3 (Documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas).

5.- Los documentos en formato electrónico a incorporar en cada sobre o archivo electrónico son los que se relacionan en la cláusula 29.

Cláusula 28.- Procedimiento y plazo para la presentación de las proposiciones

1. PROCEDIMIENTO: En cumplimiento de lo previsto en la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación debe llevarse a cabo por medios electrónicos; para la presentación de las solicitudes de participación, proposiciones, aportación de documentos, comunicaciones y notificaciones entre licitador y órgano de contratación (actividades todas ellas que deben hacerse a través de la plataforma de contratación pública electrónica), Les Corts Valencianes ponen a disposición de los interesados la siguiente dirección: https://contrataciondelestado.es.

Se garantiza en todo momento la libre concurrencia, no discriminación y restricción de acceso a este procedimiento.

Desde la página web oficial/sede electrónica de Les Corts Valencianes se encuentra disponible el acceso directo a la Plataforma de Contratación Pública empleada por Les Corts Valencianes, situada en la dirección: https://contrataciondelestado.es en la que los interesados tienen a su plena disposición toda la documentación relativa a la licitación en curso, así como un canal de comunicación directa con el Órgano de Contratación pública de Les Corts Valencianes, al que podrán plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las notificaciones, así como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa aplicable al proceso de contratación en curso le confiera como licitador.

El licitador deberá firmar electrónicamente tanto la proposición como los sobres que la contengan**.** Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la plataforma cifrará dichos sobres en el envío.

Una vez realizada la presentación, la plataforma proporcionará al licitador un justificante de envío, susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo correspondiente.

Terminado el plazo de presentación de proposiciones, la documentación quedará custodiada en la plataforma de licitación electrónica de Les Corts Valencianes.

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos.

2. PLAZO: El plazo para la presentación de las proposiciones será de QUINCE DÍAS desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 de la LCSP. La fecha concreta de finalización de la presentación será facilitada a través de la plataforma de licitación electrónica de Les Corts Valencianes.

Cláusula 29.- Contenido de las proposiciones

1. Los interesados en participar en la licitación han de presentar sus proposiciones para tomar parte en este procedimiento en tres sobres electrónicos. En cada uno se incluirá la documentación que a continuación se indica:

Sobre- archivo ELECTRÓNICO n.º 1: **Título: "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA"**

1.- La documentación a incluir en el sobre- archivo electrónico n.º 1 es la siguiente:

1.1. - Declaración responsable

Los licitadores deberán aportar una declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos previos, que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que figuren los datos del licitador y los de su representante y se ponga de manifiesto lo siguiente: Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de la propia declaración responsable.

- ✓ Que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica o profesional exigidos.
- ✓ Que no está incurso en prohibición de contratar.

Ello sin perjuicio de la obligación del adjudicatario de aportar antes de la formalización del contrato la documentación original o bien copias según lo establecido en la cláusula 36ª.

En el ANEXO I de este pliego, *"Declaración responsable"*, se incluye un modelo de declaración responsable, sin perjuicio de que los licitadores empleen el modelo que estimen oportuno, si bien, deberán hacer constar todos los requerimientos que sobre capacidad y solvencia exige el presente pliego y que constan en dicha *"Declaración responsable"* del ANEXO I.

En relación con este documento, los licitadores deberán tener en cuenta lo siguiente:

a) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos.

b) En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y/o medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Contratos del Sector Público, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos.

c) Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán presentar un documento en el que se designe un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. Asimismo, en este documento se deberán indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que constituyan la unión temporal y la participación de cada uno de ellos, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en el caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los empresarios que no concurran agrupados en uniones temporales deberán presentar un documento en el que se especifique que este requisito no les resulta de aplicación.

d) Tanto las empresas nacionales como las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa, en el caso de las últimas, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, según consta en el apartado 20 del Anexo I.

e) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aquellos licitadores que tengan un número de 50 o más trabajadores en su plantilla estarán obligados a contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. A estos efectos, los licitadores harán constar que cumplen lo dispuesto en dicho Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en los términos previstos en el ANEXO I. Los licitadores harán constar que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.

En ambos supuestos, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

1.2.- Documentación relativa a las certificaciones exigidas en la PRESCRIPCIÓN 2ª del Pliego de Prescipciones Técnicas

- Esquema Nacional de Seguridad

Los licitadores deberán acreditar, en el momento de presentar su oferta, la posesión de una certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad en nivel medio o superior, emitida por una entidad de certificación acreditada conforme al artículo 38 del Real Decreto 311/2022, que cubra los servicios objeto de este contrato. Alternativamente, se admitirá una Declaración de Conformidad acompañada de un plan de certificación que garantice la obtención de la certificación en un plazo no superior a seis meses desde la formalización del contrato.

- Certificaciones adicionales de seguridad

Los licitadores aportarán la documentación acreditativa de las siguientes certificaciones:

a) ISO/IEC 27001, sobre sistemas de gestión de seguridad de la información, con un alcance que cubra los servicios objeto de este contrato.
b) ISO/IEC 27017, sobre controles de seguridad para servicios en la nube.
c) ISO/IEC 27018, sobre protección de información de identificación personal en servicios en la nube que actúan como encargados del tratamiento.

El adjudicatario aportará copia de las certificaciones vigentes con su oferta y notificará a Les Corts Valencianes cualquier cambio en su estado (renovación, suspensión, retirada o modificación de alcance) en un plazo no superior a diez días hábiles desde que se produzca.

1.3.- Ficha de datos del licitador

Los licitadores aportarán la ficha de datos del licitador según el modelo adjunto como ANEXO IV.

2. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá requerir en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano de contratación podrá hacer uso de las facultades de comprobación que tenga atribuidas en relación con el cumplimiento de las citadas obligaciones.

3. Los licitadores deberán tener en cuenta que, tal y como dispone el artículo 140.4 de la LCSP, las circunstancias relativas a los requisitos que en el presente procedimiento se exigen deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de la formalización del contrato.

Sobre- archivo ELECTRÓNICO n.º 2:

Título: "PROPOSICIÓN TÉCNICA"

Las ofertas deberán contener la documentación técnica suficiente para poder analizar y valorar la propuesta de gestión. Para ello deberán incluir al menos la siguiente documentación de forma obligatoria y cuya ausencia será motivo de exclusión de la oferta:

a. Índice

b. Propuesta técnica.

En este sobre no deberá constar referencia alguna a las condiciones económicas de la oferta.

Sobre-archivo ELECTRÓNICO n.º 3:

Título: "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"

1.- Contendrá la proposición económica formulada de conformidad con el modelo que se adjunta al presente pliego de cláusulas administrativas como ANEXO II para cada lote, que contempla los datos económicos que deben incluir las proposiciones.

A los efectos de la valoración y clasificación de las ofertas, se tomará como referencia el "importe total" que figura en la tabla de dicho ANEXO II para cada lote.

2.- En la proposición deberá indicarse como partida independiente el importe de 21% de IVA que deberá ser repercutido.

3.- La oferta presentada no podrá ser superior al presupuesto máximo de licitación para cada lote establecido en la cláusula 9 del presente pliego.

4.- En todo caso se entenderá que en el precio fijado por el licitador en su oferta económica están incluidos todos los gastos y costes necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato en los términos establecidos en la cláusula 9.

II.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y EXÁMEN DE LAS PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

Cláusula 30.- Desestimación de proposiciones

Se desestimarán aquellas proposiciones y quedarán excluidos de la licitación los licitadores que incurran en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) Las ofertas presentadas fuera de plazo.
b) Las presentadas de forma simultánea por una misma empresa o empresario individual.
c) Las presentadas en unión temporal con otras empresas si lo han hecho individualmente o si una o varias de las empresas que la integran también han presentado una proposición conjunta que forme parte de otra unión temporal.
d) Las que varíen sustancialmente el objeto del contrato o las que tengan omisiones, enmiendas o errores que impidan hacer la valoración de la oferta o las hagan inviables, o que no aporten la documentación exigida en este pliego o en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Las que tengan omisiones, enmiendas o errores que impidan conocer con claridad todo lo que el órgano de contratación considere fundamental para valorar correctamente la oferta de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del RGLCAP.
f) Las que excedan el presupuesto de licitación o cualquiera de los importes o precios considerados máximos.
g) Las que correspondan a licitadores que no tengan plena capacidad de obrar o que no acrediten su solvencia económica, financiera, técnica o profesional de acuerdo con los requerimientos que establece el presente pliego o que estén sometidos a una prohibición de contratar.
h) Las que incurran en alguna de las circunstancias que prevén las cláusulas relativas a la apertura de sobres u otras circunstancias que legalmente establezcan la exclusión del licitador.

Cláusula 31.- Aclaraciones y documentación complementaria

La mesa de contratación podrá solicitar a los licitadores las aclaraciones y documentos que considere oportuno, de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 81.2 del RGLCAP.

Cláusula 32.- Apertura de la documentación acreditativa de la capacidad para contratar (SOBRES-ARCHIVOS ELECTRÓNICOS N.º 1)

1. Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se procederá a abrir y examinar los sobres-archivos electrónicos n.º 1 para calificar los documentos presentados en tiempo y forma por los licitadores.

2. Si la mesa de contratación detecta algún defecto u omisión subsanable en la documentación presentada se comunicará a los interesados, concediendo un plazo máximo de treds días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante aquella mediante la presentación de la documentación requerida. La falta de presentación de alguno de los documentos exigidos es causa de exclusión del proponente.

3. La mesa de contratación, una vez calificada la documentación del sobre electrónico 1 y subsanados, si procede, los defectos u omisiones de la documentación presentada, debe determinar las empresas que se ajustan a los requerimientos fijados por el presente pliego, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas en la licitación y las excluidas, así como las causas de dicha exclusión.

4. La mesa de contratación, sin perjuicio de la comunicación individual a las empresas que resulten excluidas, debe comunicar la calificación de la documentación acreditativa de la concurrencia de la aptitud a todos los licitadores.

Cláusula 33.- Apertura de las proposiciones técnicas (SOBRES-ARCHIVOS ELECTRÓNICOS N.º 2)

1. Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, se procederá a abrir los sobres-archivos electrónicos n.º 2 de los licitadores admitidos.

2. La mesa de contratación podrá solicitar informe técnico para la valoración de las proposiciones técnicas.

Cláusula 34.- Apertura de las proposiciones económicas (SOBRES-ARCHIVOS ELECTRÓNICOS N. º3)

1. Con carácter previo a la apertura de los sobres-archivos electrónicos n.º 3 con la proposición económica, la mesa de contratación pondrá en conocimiento de los licitadores la valoración de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor.

2. La mesa de contratación procederá a la apertura de los sobres-archivos electrónicos n.º 3 y en caso de que la mesa de contratación detecte que alguna oferta económica puede ser considerada desproporcionada o anormal se procederá a la tramitación de la audiencia del artículo 149.4 de la LCSP.

Cláusula 35.- Clasificación de las ofertas, propuesta de adjudicación y requerimiento de presentación de documentación

1. De acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula 22, la mesa de contratación elevará la correspondiente propuesta de clasificación a la Mesa de Les Corts Valencianes.

La Mesa de contratación podrá solicitar en cualquier momento de sus actuaciones los informes técnicos que considere necesarios y tengan relación con el objeto del contrato.

2. Una vez aceptada la propuesta por la Mesa de Les Corts Valencianes, el Servicio de Contratación, Convenios e Infraestructuras requerirá al licitador que la hubiere presentado para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación requerida en la cláusula 36, justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP; y de haber constituido la garantía definitiva prevista en la cláusula 41.

3. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. Sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Cláusula 36.- Acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia del licitador propuesto como adjudicatario

1. La empresa propuesta como adjudicataria inscrita en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Comunitat Valenciana o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) está obligada a acreditar únicamente aquellos datos, de los que se indican en el apartado siguiente de la presente cláusula, que no figuren inscritos en alguno de los dos registros referidos o los que no consten como vigentes o actualizados.

2. La empresa propuesta como adjudicataria que no esté inscrita en el Registro Electrónico de Empresas Licitadoras de la Comunitat Valenciana o en el ROLECE ha de presentar la documentación siguiente:

a) Documento fehaciente que acredite la personalidad del adjudicatario y, en su caso, de su representante:

Las personas físicas acreditarán su personalidad mediante el documento nacional de identidad o del pasaporte del licitador o, en su caso, de la persona que lo represente, debidamente legalizada.

Las sociedades mercantiles, acreditarán su personalidad, mediante escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional debidamente inscrita en el Registro Mercantil, acreditativa de su existencia legal, capital y objeto social. En el caso de que el firmante de la proposición no sea la misma persona que ha de obligarse, poder notarial justificativo de las facultades con las que comparece, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, que para las sociedades mercantiles podrá ser sustituido por certificación del citado Registro, mediante la que se acredite la constancia de la inscripción del poder que ostenta.

Los documentos citados serán originales o copia de éstos que tengan el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente.

Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, según establece el artículo 84.2 de la LCSP, acreditarán la capacidad de obrar por su inscripción en el registro correspondiente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

b) Declaración responsable, en el que el licitador afirme, bajo su responsabilidad, no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar a que se refiere el artículo 71 de la LCSP.

c) Acreditación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según se establece en los artículos 13 y 14 del RGLCAP.

d) Documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera a que se refiere la cláusula 26. El licitador deberá presentar sus cuentas anuales relativas al último año concluido, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro. En caso contrario deberá presentar las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

e) Documentación acreditativa de la solvencia técnica a que se refiere la cláusula 26. Según lo establecido en el artículo 90.1, a) de la LCSP, la solvencia técnica se acreditará mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente si el destinatario de la obra ha sido una entidad del sector público, si el destinatario ha sido un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste.

f) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos.

g) Los empresarios extranjeros deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las empresas extranjeras presentarán sus documentos constitutivos traducidos de forma oficial al castellano o al valenciano.

h) Las uniones temporales de empresarios deberán aportar el nombre del representante o apoderado único con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

i) Nombre o nombres de las personas que, en su caso, representarían al adjudicatario ante el órgano de contratación, así como el nombre o nombres de las personas que, tienen la capacidad de presentar y retirar la garantía definitiva.

j) Comprobante emitido por el Servicio de Asuntos Económicos de Les Corts Valencianes haber constituido la garantía definitiva.

4. Si el licitador propuesto como adjudicatario es persona jurídica, su representación deberá solicitar y obtener de la Asesoría Jurídica de Les Corts Valencianes acto expreso y formal de bastanteo de la documentación acreditativa de su representación para licitar.

5. La adjudicataria deberá presentar el documento "Alta de terceros, comunicación de datos bancarios y certificado de titularidad", según el modelo adjunto como ANEXO III junto con el que se adjuntará un certificado de titularidad bancaria a los efectos de verificar la identidad del titular de la cuenta bancaria con el adjudicatario del contrato para la posterior verificación de las correspondientes facturas y pago. Así mismo, deberá presentar la documentación acreditativa de haber cumplido la exigencia de la Cláusula 47, esto es, haber contratado una póliza de responsabilidad civil con una compañía aseguradora de reconocida solvencia para responder de las responsabilidades o los daños derivados de las actuaciones objeto del contrato o de los daños causados por personas que estén asignadas a la ejecución del contrato, por cuantía de 30.000 €.

Cláusula 37.- Adjudicación del contrato y notificación a los licitadores y candidatos

1. El órgano de contratación adjudicará el contrato en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación a aportar por licitador que haya presentado la mejor oferta.

2. La licitación no podrá declararse desierta cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

3. La resolución de adjudicación será motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil de contratante. La notificación contendrá, en todo caso, la información que exige el artículo 151.2 de la LCSP, de forma que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

Clausula 38.- Decisión de no adjudicar o no celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la administración

1. El órgano de contratación podrá acordar no adjudicar o no celebrar el contrato, por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso no se puede promover una licitación con el mismo objeto mientras subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia, de conformidad con el artículo 152.3 de la LCSP.

2. El desistimiento del procedimiento de adjudicación ha de estar fundamentado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicación y se ha de justificar en el expediente la existencia de la causa tal como establece el artículo 153.4 de la LCSP. El desistimiento no impide la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación con el mismo objeto.

3. La decisión de no adjudicar o no celebrar el contrato y el desistimiento solo pueden acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización del contrato.

4. La decisión de no adjudicar o no celebrar el contrato y el desistimiento darán lugar a compensar a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.

VIII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 39.- Formalización del contrato

1. El contrato se perfeccionará mediante la formalización de éste en un documento administrativo. La formalización ha de tener lugar en los plazos establecidos en el artículo 153.3 de la LCSP.

2. El pliego de prescripciones técnicas y el presente pliego de cláusulas administrativas forman parte del contrato, por ello dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario en prueba de conformidad en el acto mismo de la formalización del contrato.

3. Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo señalado, el órgano de contratación exigirá al adjudicatario el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva.

4. Si las causas de la no formalización fueren imputables a Les Corts Valencianes se indemnizará al contratista por los daños y perjuicios que la demora pudiera ocasionar.

5. El contrato ha de llevar adjunta la siguiente documentación:

a) La declaración responsable según Anexo I o DEUC y las declaraciones que se hagan posteriormente.

b) La oferta incluida en el sobre-archivo electrónico n.º 3.

c) El comprobante de haber constituido la garantía definitiva referida en la cláusula 41ª.

d) La documentación acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias (tanto con la Hacienda estatal como con la autonómica) y de las obligaciones con la Seguridad Social.

e) Para quienes hayan concurrido al procedimiento con una oferta conjunta de licitación, la escritura pública de constitución de la unión temporal, en la que ha de constar el nombramiento del representante o apoderado único, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y poder cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta que se extinga, validada debidamente por la Asesoría Jurídica de Les Corts Valencianes.

f) El pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas firmados por el adjudicatario.

Cláusula 40.- Publicidad de la formalización

1. El anuncio de formalización del contrato se ha de publicar en el *perfil de contratante* alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento de este.

2. El órgano de contratación, con la debida justificación, podrá no comunicar determinados datos relativos a la adjudicación si considera que la divulgación de esta información puede obstaculizar la aplicación de una norma, ser contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia legal entre empresas.

Cláusula 41.- Garantía definitiva

1. Recibido el requerimiento al que se refiere la cláusula 35ª, el licitador que haya presentado la mejor oferta deberá constituir una garantía de un 5% del precio final ofertado por aquél para cada lote, excluido el IVA.

2. En el caso en que la oferta del adjudicatario resultase inicialmente incursa en presunción de anormalidad, éste prestará una complementaria de un 3% del precio final ofertado para el correspondiente lote, excluido el IVA.

3. La garantía se constituirá en favor de Les Corts Valencianes en metálico, mediante aval o en valores públicos, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 108 y concordantes de la LCSP, debiendo depositarse su importe o la documentación acreditativa correspondiente en el Servicio de Asuntos Económicos de Les Corts Valencianes.

4. No se admitirán los avales prestados por compañías de seguros, aunque sí seguros de caución que se constituyan por las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de seguros privados.

5. De no cumplirse este requisito por causas imputables al adjudicatario Les Corts Valencianes no efectuarán la adjudicación a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el penúltimo párrafo del apartado 2 del artículo 150 de la LCSP.

6. La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP.

7. La constitución, reposición, reajuste, devolución y cancelación de la garantía se regirán por lo previsto en los artículos 109 a 111 de la LCSP.

Cláusula 42.- Devolución de la documentación de los licitadores

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados que dispondrán de un plazo de seis meses, desde la fecha de formalización del contrato, para la retirada de la documentación presentada.

IX.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 43.- Condiciones generales de ejecución

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, en el contrato y en la oferta realizada por el adjudicatario, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que, para su interpretación, diera el órgano de contratación al adjudicatario.

Cláusula 44.- Riesgo y ventura

1. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP.

2. La parte adjudicataria no tiene derecho a ser indemnizada por las pérdidas, averías o perjuicios que se produzcan durante la ejecución del contrato, salvo que sean consecuencias de incumplimiento parte de Les Corts Valencianes de las obligaciones derivadas del contrato, en cuyo caso, darán lugar a la indemnización de daños y perjuicios de acuerdo con lo establecido en los artículos 212 y 213 de la LCSP. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 de la LSCP.

X.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 45.- Condiciones generales de ejecución del contrato y condición especial de ejecución

1. El contratista será el responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para Les Corts Valencianes o para terceros del incumplimiento de normas vigentes o del pliego de condiciones del contrato y de las omisiones, errores, métodos inadecuados o actuaciones incorrectas en la ejecución del contrato.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, se establece la siguiente condición especial de ejecución: "La persona adjudicataria, para la ejecución de este contrato, deberá realizar acciones de sensibilización y formación respecto a los derechos establecidos en las leyes de igualdad o en el convenio colectivo de aplicación, en materia de igualdad de género y de conciliación familiar, dirigidas al personal adscrito a la ejecución del contrato".

Cláusula 46.- Obligaciones del contratista relativas al personal

1. El contratista deberá disponer del personal preciso para atender a sus obligaciones.

2. El contratista está obligado al cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector, así como las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de salud laboral.

Cláusula 47.- Condiciones específicas de ejecución del contrato

1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, a cuyo efecto deberá contar con un seguro de responsabilidad civil, profesional u otra garantía equivalente, por cuantía mínima de 30.000 euros.

2. La ejecución del contrato deberá realizarse adoptando el adjudicatario todas las medidas necesarias que se indiquen por el responsable del contrato para evitar las molestias y perjuicios que la prestación del servicio pueda causar en las actividades de la Cámara.

3. El contratista quedará sujeto a las medidas de seguridad que se apliquen en la Cámara.

4. La empresa contratista deberá cumplir en todo momento con la normativa específica de prevención de riesgos laborales, especialmente con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, de manera que se garantice la seguridad y salud de sus trabajadores/as, proporcionando los equipos de trabajo y protección adecuados para la actividad que vaya a realizarse y asegurando un adecuado uso de éstos.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la mencionada Ley 31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales, antes del comienzo de la prestación del servicio, la empresa contratista deberá aportar a Les Corts Valencianes, directamente o por mediación del Servicio de Prevención Ajeno contratado por ésta, la documentación que se solicite, tanto de la empresa, como de los/las trabajadores/as que tengan previsto acceder a las instalaciones de Les Corts Valencianes. Dicha información será actualizada a lo largo de la duración del contrato.

Además de cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, la empresa contratista está obligada a colaborar en las medidas de seguridad y planes de emergencia que puedan estar vigentes en cada momento.

Cláusula 48.- Confidencialidad.

PROTECCIÓN DE DATOS

El objeto del presente contrato comporta el tratamiento de datos personales. En consecuencia, atendiendo a lo establecido en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 202 LCSP, se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Las obligaciones contenidas en la presente cláusula tienen carácter esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

1) Del tratamiento de datos de carácter personal de los Terceros por parte de Les Corts.

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratación, de persona física que actúa por sí misma o, en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales de quienes ejecutarán, en su caso, el objeto del contrato, serán tratados, en calidad de responsable de tratamiento, por Les Corts.

Los datos de carácter personal serán tratados para la valoración de la solvencia profesional de los licitadores y, en caso, de resultar adjudicatario o contratista, los datos serán tratados para la formalización de la relación contractual, así como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto del contrato.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento por parte de Les Corts de las obligaciones legales dimanantes de la legislación de contratos del sector público y, por otro lado, la formalización y ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario o contratista.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración púbica contratante y, en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otras entes u organismos públicos) en los supuestos previstos, según Ley.

Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página institucional o sede electrónica de Les Corts.

De conformidad con la legislación, europea y española, en protección de datos de carácter personal, los titulares de los datos personales podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y, en su caso, oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia del DNI, Pasaporte o documento identificativo equivalente, a presentar a través del Registro de Entrada de Les Corts. En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá presentar una reclamación, en primer lugar, ante nuestro delegado de Protección de datos dpdcortsvalencianes@corts.es o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es

2) De las obligaciones en protección de datos de carácter personal a asumir por los Terceros

2.1. De las obligaciones en protección de datos de carácter personal de los Terceros en el momento de la presentación de la oferta de licitación.

El licitador deberá entregar, obligatoriamente, junto la oferta de licitación, la respuesta al cuestionario mostrado en el **ANEXO VI**, a los efectos elegir al contratista que, en calidad de Encargado de Tratamiento, ofrezca las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiados, de manera que el tratamiento de los datos personales sea conforme con los requisitos de la legislación, europea y española, y garantice la protección de los derechos del interesado.

En especial, los licitadores han de responder si tiene previsto subcontratar los servidores informáticos, en los que fueran a tratarse datos de carácter personal derivados de la ejecución del contrato y/o, en su caso, los servicios asociados (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) a los servidores. Se deberá indicar en la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

2.2. De las obligaciones en protección de datos de los Terceros al momento de formalizar la relación contractual. Declaración de la ubicación de servidores y lugar de prestación del servicio.

El contratista o adjudicatario deberá presentar antes de la formalización del contrato una declaración, como la mostrada en el **ANEXO VII**, en la que ponga de manifiesto dónde están ubicados los servidores informáticos, propios o de terceros, en los que, en su caso, se tratasen datos de carácter personal derivados de la ejecución del contrato, así como también deberá declararse el lugar desde se prestarán los servicios asociados a estos servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos).

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria, en su caso, sobre nuevos subcontratistas.

En todo caso, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea.

Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.

2.3. De las obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal, por cuenta de Les Corts, por parte de los Terceros adjudicatarios o contratistas.

En los contratos cuya ejecución requiera el tratamiento de datos de carácter personal, a nivel informático y/o en papel, por cuenta de Les Corts, esta última ostentará la condición de responsable de Tratamiento y el contratista o adjudicatario ostentará la condición de Encargado del Tratamiento.

El contratista o adjudicatario estará obligado a cumplir con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), así como demás disposiciones que, en materia de protección de datos, resultaren aplicables durante la vigencia de la relación contractual.

A estos efectos, el contratista formalizará el encargo de tratamiento de datos de carácter personal, suscribiendo el documento previsto en el **ANEXO VIII.**

Cláusula 49.- Responsable del contrato

A los efectos del artículo 62 de la LCSP, se designa como responsable del contrato al Letrado Director del Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo de Les Corts Valencianes, que ejercerá, además de las funciones generales de supervisión de la ejecución del contrato las siguientes funciones con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada:

a) Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato para constatar que el contratista cumple sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

b) Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental y, en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el

contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

c) Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el procedimiento contradictorio que establece el artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

d) Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del desarrollo de la ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

e) Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

f) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

g) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.

h) Informar sobre el cumplimiento de plazo de garantía.

i) Proponer las modificaciones o ajustes en la planificación que, en su caso, convenga introducir.

j) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados según los plazos de ejecución y abono que se hayan acordado.

k) Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del contrato.

XI.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 50. Modificación por causas generales

Una vez perfeccionado el contrato, no se podrá introducir modificaciones.

XII.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

Cláusula 51.- Cesión y subcontratación

1. No corresponderá en ningún caso la cesión del contrato en los términos previstos en el art. 214 de la LCSP.

2. No obstante, el contratista podrá realizar subcontratos para operaciones determinadas, siempre con el parecer favorable del responsable del contrato y de acuerdo con la Mesa de Les Corts Valencianes.

En todo caso los subcontratistas quedarán obligados sólo frente al contratista principal, el cual asumirá, por tanto, la responsabilidad total de la ejecución del servicio frente a Les Corts Valencianes.

XIII.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO DEL CONTRATO

Cláusula 52.- Cumplimiento defectuoso

El contratista está obligado a cumplir el contrato en los términos reflejados en el pliego de prescripciones técnicas.

El incumplimiento de las condiciones del servicio establecidas en dicho pliego podrá dar lugar a la consideración de ejecución defectuosa del contrato y a la aplicación de las penalidades previstas en el artículo 192 de la LCSP.

XIV. RÉGIMEN DE PENALIZACIÓN

Cláusula 53.- Infracciones

1. Atendiendo a lo establecido en los artículos 192 y siguientes de la LCSP, se establecen las infracciones en que pueda incurrir el adjudicatario en cumplimiento del contrato que se clasifican en muy graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves las acciones u omisiones siguientes:

a) No iniciar la ejecución de los trabajos una vez firmado el contrato, salvo causa de fuerza mayor.
b) El incumplimiento parcial de las prestaciones definidas en el contrato que produzca un perjuicio muy grave.
c) La paralización total y absoluta de la ejecución de las prestaciones objeto de este contrato imputable al adjudicatario.
d) La utilización de sistemas de trabajo, elementos o materiales diferentes a los previstos en los pliegos y en las ofertas del adjudicatario y que produzcan un perjuicio muy grave a la ejecución del contrato.

e) El falseamiento de los datos consignados por el adjudicatario en el documento de cobro.
f) El incumplimiento muy grave de las obligaciones derivadas de la normativa general sobre prevención de riesgos laborales.
g) No estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
h) Ejecutar el contrato de manera manifiestamente defectuosa o irregular con incumplimiento de las condiciones esenciales que establecen este pliego y los pliegos de prescripciones técnicas.
i) Ceder la ejecución del contrato incumpliendo las condiciones que establece el artículo 214 de la LCSP y llevar a cabo cualquier actuación que comporte subcontratar la ejecución del contrato sin haber procedido de acuerdo con los requerimientos del artículo 215 de la LCSP.
j) Desobedecer reiteradamente, más de tres veces, las órdenes escritas o las advertencias del responsable del contrato.
k) Malograr las instalaciones expresamente o por sabotaje.
l) Hacer trabajos defectuosos que provoquen daños graves a la Institución, a sus elementos o a terceros.
m) Incumplir cualquier obligación que tenga la consideración de esencial en este pliego.
n) Cometer tres faltas graves.

3. Son infracciones graves las acciones u omisiones siguientes:
a) El comportamiento incorrecto o inadecuado de la persona que ejecuta el servicio.
b) El incumplimiento de las instrucciones o las decisiones del responsable del contrato sobre variaciones de detalle en la ejecución del contrato que no impliquen ningún gasto para el adjudicatario.
c) La comisión de irregularidades inadmisibles en la ejecución del contrato, de acuerdo con las condiciones de ejecución definidas en este pliego de cláusulas administrativas y en los de prescripciones técnicas, si la Mesa de Les Corts Valencianes cree que el hecho tiene una gravedad suficiente para considerarlo una infracción grave.
d) El incumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato.
e) El incumplimiento del deber de información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo, previsto en el artículo 130.1 de la LCSP.
f) El incumplimiento del deber de acreditar estar al corriente de sus obligaciones de naturaleza salarial y/o de sus obligaciones con la Seguridad Social en relación con sus trabajadores, en los términos que exige en la Cláusula 14ª de este pliego como condición para la tramitación del pago de las facturas, una vez que haya sido requerido de subsanación por Les Corts Valencianes y haya vencido el plazo otorgado para ello sin que lo aporte.
g) La comisión de cinco faltas leves.

4. Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:
a) El incumplimiento de los requerimientos exigidos, contabilizados semanalmente.
b) La ausencia de la documentación legalmente preceptiva.

c) Las actuaciones que generen aviso de no conformidad por parte del personal del responsable del contrato.
d) Las otras deficiencias en que incurran por incumplimiento de las obligaciones derivadas de los pliegos de prescripciones técnicas y que no aparecen en esta enumeración.

Cláusula 54. - Penalizaciones

1. Las infracciones calificadas de muy graves, se penalizan con una sanción económica por el valor del daño producido; si no son evaluables económicamente se penalizarán con una sanción económica de 2.001 euros a 4.000 euros.

2. Las infracciones calificadas de graves se penalizan con una sanción económica por el valor del daño producido; si no son evaluables económicamente, se penalizan con una sanción económica de 1.001 euros a 2.000 euros.

3. Las infracciones calificadas de leves son objeto de una advertencia por escrito la primera vez que se cometen; a partir del tercer aviso, se penalizan con una sanción económica de hasta 1.000 euros.

4. En todo caso, cada una de las penalidades impuestas no podrá superar el 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las penalidades impuestas podrá superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 192. 1 de la LCSP.

Cláusula 55.- Procedimiento para imponer penalizaciones

1. La imposición de penalizaciones, en el supuesto de las faltas leves, la llevará a cabo el responsable del contrato, con la incoación previa del expediente correspondiente, y con la preceptiva audiencia previa al adjudicatario.

2. La imposición de penalizaciones, incluido el acuerdo de resolución del expediente, se llevará a cabo por medio de un acuerdo de la Mesa de Les Corts Valencianes, a propuesta del responsable del contrato, con la incoación previa del expediente correspondiente y con la preceptiva audiencia previa al adjudicatario.

3. El importe de las sanciones se ha de hacer efectivo por medio de la deducción de las cantidades que en concepto de pago se hayan de abonar al adjudicatario. El importe de la penalidad no excluye la indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho Les Corts Valencianes por el incumplimiento del adjudicatario.

XV.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 56.- Extinción y resolución del contrato

1. El contrato se extingue una vez se haya ejecutado el servicio en las condiciones pactadas, a satisfacción de Les Corts Valencianes y también se extingue por resolución.

2. El contrato puede ser resuelto por acuerdo de la Mesa de Les Corts Valencianes o del órgano en quien esta delegue, mediante procedimiento tramitado en la forma establecida en los artículos 109 y siguientes del RGLCAP y por alguna de las siguientes causas:

a) En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente del día en que haya estado formalizado, si a criterio de la Mesa de Les Corts Valencianes el trabajo ejecutado por el adjudicatario hasta esta fecha no tiene un nivel de calidad satisfactorio.
b) Además de las causas de incumplimiento que establece la cláusula 53, por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que tengan la consideración de esenciales según este pliego de condiciones.
c) Por mutuo acuerdo en los términos y las condiciones que establece el artículo 212.4 de la LCSP.
d) Por cualquiera de las causas de resolución que establece específicamente este pliego o también por las causas generales que disponen los artículos 211 y 313 de la LCSP y con los efectos que establecen los artículos 213 y 313 de la LCSP.

3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a Les Corts Valencianes por los daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía incautada. La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione la Administración.

ANEXO I
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR SOBRE SU CAPACIDAD Y COMPROMISO DE MEDIOS A APORTAR

Información sobre el expediente
Contratación: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MATERIAL FÍSICO Y DIGITAL DE LA BIBLIOTECA DE LES CORTS VALENCIANES"
Número de expediente: CV BIB 2026 02
Información sobre el licitador
Nombre y apellidos:
NIF:
En nombre propio o en representación de la empresa

Al efecto de participar en la licitación indicada en el encabezamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley de Contratos del Sector Público y bajo mi responsabilidad,

DECLARO:

1. Que tengo poder suficiente para representar a la empresa.

2. Que la escritura de constitución de la empresa que represento está inscrita en el Registro Mercantil siguiente:

Localidad	Tomo	Folio	Hoja

3. Que el NIF de la empresa es el siguiente:

NIF/CIF	

4. Que la empresa está facultada para firmar un contrato con Les Corts Valencianes, ya que tiene plena capacidad de obrar y no está sometida, ni ella ni ninguno de sus representantes, a ninguna de las prohibiciones para contratar, de acuerdo con los artículos 65 y 71 de la LCSP.

5. Que la empresa está al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las obligaciones con la Seguridad Social que imponen las disposiciones legales vigentes, aspecto que me comprometo a acreditar por medio de la presentación de las certificaciones de los organismos competentes en el caso de que la empresa resulte adjudicataria del contrato. Y, específicamente, que no lleva a cabo operaciones financieras contrarias a la normativa tributaria en países que no tienen normas sobre control de capitales y son consideradas paraísos fiscales.

6. Que la empresa cumple todos los requisitos y las obligaciones exigidas por la normativa vigente para su funcionamiento legal.

7. Que la empresa

☐	- Cuenta con menos de 50 trabajadores
☐	- Cuenta con más de 50 trabajadores y está integrada por un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2% o ha adoptado alguna de las medidas alternativas que establece el artículo 2 del Real Decreto 364/2005, del 8 de abril, por la cual se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.
☐	-Cuenta más de 50 trabajadores y atendiendo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 cuenta con un Plan de Igualdad de género, inscrito en el Registro laboral correspondiente.

8. Que la empresa, con relación al Registro oficial de Contratistas y empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana (ROLECCV*) o al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLESP)

ROLECCV*	ROLESP	
☐	☐	No está inscrita
☐	☐	Está inscrita y todos los datos que constan están plenamente vigentes. En caso de resultar adjudicatario, me comprometo a comunicar a Les Corts Valencianes cualquier variación de esta situación.
☐	☐	Está inscrita, pero no todos los datos que constan están plenamente vigentes. En caso de resultar adjudicatario, me comprometo a librar la documentación que se requiera con relación a estos datos no actualizados.

9. Que la empresa no incumple ninguna de las circunstancias a las que se refiere la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ni ninguna otra disposición legislativa sobre incompatibilidades.

10. Que la empresa acepta todas las exigencias técnicas, económicas y normativas del pliego de cláusulas administrativas y del pliego de prescripciones técnicas que rigen la presente licitación.

11. Que la actividad de la empresa tiene una relación directa con el objeto de la licitación y que hace más de tres años que presta servicios equivalentes a los del objeto del contrato o, en su caso, tratándose de empresas de nueva creación, que cumplen lo establecido en el artículo 90.4 de la LCSP.

12. Que la cifra del patrimonio neto de la empresa al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobar cuentas anuales sea igual o superior al importe exigido en el anuncio de licitación y en los pliegos del contrato.

	Año
Capital social	
Cifra patrimonio neto	

13. Que la empresa a la que represento:

☐	- Tiene cinco años o más, d antigüedad Que los principales servicios efectuados los tres años anteriores con relación al objeto del contrato son: *(especificar el nombre de la empresa, objeto del contrato e importe)*
☐	- Tiene menos de cinco años de antigüedad Que el personal técnico o las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad son: *(especificar el personal técnico y su cualificación)*

14. Que la empresa garantiza la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.

15. Que la empresa a la que represento, en el supuesto de resultar adjudicataria, adscribirá a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes de acuerdo con lo que establece el artículo 76.2 de la LCSP y con lo que dispone el pliego de cláusulas administrativas con los efectos que establece el artículo 211 f) de la LCSP. Este compromiso se convierte en un elemento obligacional esencial del contrato.

16. Que la citada empresa, en el caso de resultar adjudicataria en dicho procedimiento de licitación, contratará una póliza de responsabilidad civil con una compañía aseguradora de reconocida solvencia para responder de las responsabilidades o los daños derivados de las actuaciones objeto del contrato o de los daños causados por personas que estén asignadas a la ejecución del contrato. Realizará la correspondiente acreditación al órgano de contratación dentro del periodo establecido por el artículo 150.2 de la LCSP y se compromete a mantenerla vigente durante toda la duración del contrato, considerando este compromiso un elemento obligacional esencial del contrato.
La póliza ha de cubrir la responsabilidad civil por el siguiente importe:

	Por un importe de, al menos, 30.000 euros

17. Que la empresa que represento tiene la intención de recurrir a las capacidades de otras empresas, de conformidad con lo que establece el artículo 75 de la LCSP o la intención de suscribir subcontratos en los términos siguientes:

	Empresa propuesta	Objeto	Porcentaje de del precio que se prevé subcontratar

18. Que consiento el uso de medios electrónicos para recibir las notificaciones, las comunicaciones y los requerimientos que Les Corts Valencianes me tengan que realizar en el marco de este procedimiento de licitación, de acuerdo con las disposiciones adicionales decimoquinta y decimosexta de la LCSP. A estos efectos, comunico la dirección electrónica siguiente:

19. Que la información y documentos aportados en todos los sobres son de contenido absolutamente cierto.

20. Que declaro el sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia expresa, en el caso de ser empresa extranjera, al fuero jurisdiccional extranjero que me pudiera corresponder.

21. Que, como firmante de esta declaración y en la representación con que actúo, tengo capacidad suficiente para comparecer y firmar esta declaración y el resto de documentación requerida para contratar, incluida la oferta económica.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración.
Localidad:
Fecha:
Firma del licitador:

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica:

1. Responsable: Les Corts Valencianes
2. Finalidad: Gestión del contrato
3. Legitimación: ejecución del contrato y aplicación de medidas precontractuales, cumplimiento de obligaciones legales y ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1, apartados b), c) y e) del RGPD).
4. Destinatarios: no se cederán datos de licitadores a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición

ANEXO II
MODELO OFERTA ECONÓMICA
Lote 1

Información sobre el expediente

Contratación: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MATERIAL FÍSICO Y DIGITAL DE LA BIBLIOTECA DE LES CORTS VALENCIANES"

Número de expediente: CV BIB 2026 02

Información sobre el licitador

Nombre y apellidos:

NIF:

En nombre propio o
en representación
de la empresa

MANIFIESTA:

Que enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones económicas:

LOTE 1, parte 1: Servicio anual

PRECIO ANUAL DEL SERVICIO	
IVA	
PRECIO ANUAL DEL SERVICIO IVA INCLUIDO	

LOTE 1, parte 2: Trabajos de configuración, parametrización, migración, implantación y puesta en funcionamiento

PRECIO DE LOS TRABAJOS	
IVA	
PRECIO DE LOS TRABAJOS IVA INCLUIDO	

Lugar, fecha y firma del licitador.

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica:

1. Responsable: Les Corts Valencianes
2. Finalidad: Gestión del contrato
3. Legitimación: ejecución del contrato y aplicación de medidas precontractuales, cumplimiento de obligaciones legales y ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1, apartados b), c) y e) del RGPD).
4. Destinatarios: no se cederán datos de licitadores a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición

ANEXO II
MODELO OFERTA ECONÓMICA
Lote 2

Información sobre el expediente

Contratación: SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MATERIAL FÍSICO Y DIGITAL DE LA BIBLIOTECA DE LES CORTS VALENCIANES"

Número de expediente: CV BIB 2026 02

Información sobre el licitador

Nombre y apellidos:

NIF:

En nombre propio o
en representación
de la empresa

MANIFIESTA:

Que enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las siguientes condiciones económicas:

LOTE 2

PRECIO ANUAL DEL SERVICIO	
IVA	
PRECIO ANUAL DEL SERVICIO IVA INCLUIDO	

Lugar, fecha y firma del licitador.

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica:

1. Responsable: Les Corts Valencianes
2. Finalidad: Gestión del contrato
3. Legitimación: ejecución del contrato y aplicación de medidas precontractuales, cumplimiento de obligaciones legales y ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1, apartados b), c) y e) del RGPD).
4. Destinatarios: no se cederán datos de licitadores a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición

ANEXO III
ALTA DE TERCEROS, COMUNICACIÓN DE DATOS NACARIOS Y CERTIFICADO DE TITULARIDAD

CORTS VALENCIANES

ALTA DE TERCEROS Y COMUNICACIÓN DE DATOS BANCARIOS

DATOS DEL ACREEDOR
(Se deberá acompañar fotocopia del DNI y/o tarjeta de identificación fiscal)

Nombre o denominación social:											
NIF:											
Domicilio fiscal (país):											
Calle:								CP:			
Municipio:					Teléfono:						
Provincia:					e-mail:						

DATOS DEL REPRESENTANTE
(Se deberá acompañar fotocopia del NIF)

Nombre:										
NIF:										

DATOS BANCARIOS

Código de la entidad				Código de la sucursal				DC		Número de cuenta									

Código IBAN	**E**	**S**			Nombre de la entidad:	
Nombre de la sucursal:						
Domicilio de la sucursal:					CP:	
Municipio:				Provincia:		

Declaro que son ciertos los datos indicados en el presente escrito y solicito:

☐ El alta de los datos bancarios en el registro de terceros de Les Corts Valencianes, así como la domiciliación de los importes que a la misma se le vayan a ordenar en lo sucesivo por la tesorería de Les Corts Valencianes.

☐ La baja de los datos bancarios en el registro de terceros de Les Corts Valencianes.

El titular/representante legal

Fdo.:

ADJUNTO CERTIFICADO DE TITULARIDAD BANCARIA

A EFECTOS DE LA VERIFICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS Y POSTERIOR PAGO.

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica:

1. Responsable: Les Corts Valencianes
2. Finalidad: Gestión del contrato
3. Legitimación: ejecución del contrato y aplicación de medidas precontractuales, cumplimiento de obligaciones legales y ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1, apartados b), c) y e) del RGPD).
4. Destinatarios: no se cederán datos de licitadores a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición

ANEXO IV
FICHA DATOS DEL LICITADOR

Razón social:
C.I.F:
Domicilio:
Código postal:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:

Representante:
N.I.F:

Contacto para notificaciones relacionadas con el presente expediente:
Persona de contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:

Lugar y fecha

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS. Información básica:

1. Responsable: Les Corts Valencianes
2. Finalidad: Gestión del contrato
3. Legitimación: ejecución del contrato y aplicación de medidas precontractuales, cumplimiento de obligaciones legales y ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1, apartados b), c) y e) del RGPD).
4. Destinatarios: no se cederán datos de licitadores a terceros, salvo obligación legal.
5. Derechos: los interesados tienen derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y oposición

ANEXO V
INSTRUCCIONES LICITACIÓN ELECTRÓNICA

Los licitadores podrán consultar en la página web https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/guiasAyuda,

- La guía de utilización de la Plataforma de Contratación del Sector público para Empresas (Guía del Operador Económico)

- La guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas

Para contactar con la Plataforma de Contratación del Sector Público:

- Teléfono: 91 524 12 42
- Correo: licitacionE@hacienda.gob.es

ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS LICITADORES EN RELACIÓN A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: _____ ☐ D.N.I ☐ N.I.F ☐ PASAPORTE ☐ N.I.E.
En representación de la empresa: _____ **Número N.I.F.:** _____
En calidad de (*indicar la representación que ostenta la persona en la empresa*): _____ _____
Contrato en que participa (*Número y nombre del expediente de contratación*): _____ _____ _____ _____

A través del presente, doy repuesta al cuestionario dispuesto por el órgano de contratación, de conformidad con el Considerando 81 y artículo 28.1 del RGPD. Y, a su vez, de conformidad con el artículo 122.2.e) de la LCSP declaro, en su caso, la previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, señalando dónde van a estar ubicados y desde dónde se van a prestar los citados servicios.

Nota.- Por favor, marque las casillas de la columna de la derecha,en caso de que disponga de la documental o concurra alguna de las circunstancias señaladas. En todo caso, el órgano de contratación se reserva la facultad de solicitar al licitador la documentación e información oportuna.

BLOQUE 1: SANCIONES	
No haber sido sancionado durante los últimos tres años por infracción en materia de protección de datos personales.	
BLOQUE 2: SUBCONTRATACIÓN SERVIDORES O SERVICIOS ASOCIADOS	
El licitador **NO** tiene la previsión de subcontratar el/los servidor/es o los servicios asociados al/los mismos (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos).	

En caso afirmativo, cumplimente los siguientes datos y marque según proceda:

Nombre de la empresa subcontratista:

_____

Domicilio:

_____

País: _____

- Los servidores destinados para la ejecución del objeto del contrato no están ubicados fuera del Espacio Económico Europeo ☐

- Los servidores destinados para la ejecución del objeto del contrato se encuentran en uno de los siguientes países o territorios: Suiza; Canadá; Argentina; Guernsey: Isla de Man; Jersey; Islas Feroe; Andorra; Israel; Uruguay; Nueva Zelanda; Japón; Estados Unidos. Aplicable a las entidades certificadas en el marco del Escudo de Privacidad UE-EE.UU. Decisión (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016 ☐

En caso de estar ubicado/s el/los servidor/es en otro país o territorio distinto a los anteriores, indique cuál/es:

_____

_____

_____

En ***, a *** de *** de 20***

Firma de la persona representante de la empresa.

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

Nombre y Apellidos: _____ ☐ D.N.I ☐ N.I.F ☐ PASAPORTE ☐ N.I.E.
En representación de la empresa: _____ **Número N.I.F.:** _____
En calidad de (*indicar la representación que ostenta la persona en la empresa*): _____ _____
Contrato en que participa (*Número y nombre del expediente de contratación*): _____ _____ _____ _____

En aplicación de lo establecido en el artículo 122.2 de la LCSP declaro bajo mi responsabilidad, dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos:

UBICACIÓN DEL/LOS SERVIDORE/S	
Servirdor 1 País: _____ Localidad: _____ Tipo de servidor: ☐ Comunicaciones ☐ Aplicaciones ☐ Propio ☐ Ajeno	**Subcontratación** **Nombre de la empresa:** _____ _____

Servidor 2	**Subcontratación**
País: _____ Localidad: _____ Tipo de servidor: ■ Comunicaciones ■ Aplicaciones ■ Propio ■ Ajeno	**Nombre de la empresa:** _____ _____
En el caso de que para la prestación del servicio utilizase más servidores, que albergasen datos de carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida.	

LUGAR/ES DESDE DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS SERVIDORES

Servidor 1

a) En caso de que que los servicios asociados a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:

País: _____

Localidad: _____

b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique:

Nombre de la empresa proveedora: _____

Tipo de servicio contratado:

■ Housing ■ Hosting dedicado ■ Hosting compartido

Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ■

Servidor 2

a) En caso de que que los servicios asociados a los servidores recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de los datos) se presten por personal propio de la empresa, indique la localización desde donde se presta el soporte o asistencia:

País: _____

Localidad: _____

b) En caso de que se contrate los servicios de alojamiento de los servidores a un tercero, indique: Nombre de la empresa proveedora: _____ Tipo de servicio contratado: ■ Housing ■ Hosting dedicado ■ Hosting compartido Marcar en caso de ser un servicio de Cloud Computing ■
En el caso de que para la prestación del servicio utilizase más servidores, que albergasen datos de carácter personal, adjunte documento al presente, introduciendo la información aquí requerida.

De conformidad con el artículo 122.2.d) de la LCSP, el contratista o adjudicatario tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la presente declaración.

En ***, a *** de *** de 20***

Firma de la persona representante de la empresa.

ANEXO VIII

FORMALIZACIÓN DEL ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: _____ ☐ D.N.I ☐ N.I.F ☐ PASAPORTE ☐ N.I.E.
En representación de la empresa contratista: _____ **Número N.I.F.:** _____
En calidad de (*indicar la representación que ostenta la persona en la empresa*): _____ _____
Contrato en que participa (*Número y nombre del expediente de contratación*): _____ _____ _____ _____

De conformidad con el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), el contratista o adjudicatario asume las siguientes obligaciones y responsabilidades, en calidad de Encargado de Tratamiento:

i. **Confidencialidad y deber de secreto profesional. -** El personal del contratista o adjudicatario deberá guardar la debida confidencialidad - y, en su caso, secreto profesional que rija su actividad profesional - sobre los datos personales a los que tenga acceso con motivo de la prestación del servicio. Esta obligación subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el contratista o adjudicatario o, en su caso, con Les Corts. Es obligación del contratista o adjudicatario comunicar este deber a su personal, así como cuidar de su cumplimiento.

ii. **Finalidad del tratamiento de los datos personales.** – Los datos personales serán tratados, única y exclusivamente, para la ejecución y control del objeto del contrato.

iii. **Limitación en el uso y cesión de los datos.** – El contratista o adjudicatario no aplicará o utilizará los datos de carácter personal con un fin distinto al objeto del contrato, así como no los cederá o comunicará a terceros, ni siquiera para su conservación.

iv. **Registro de actividades de tratamiento.** - El contratista o adjudicatario deberá llevar por escrito, incluso en formato electrónico, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta de Les Corts que contenga, al menos, la información relativa a finalidad o usos del tratamiento, tipología de datos objeto de tratamiento y una descripción general de las medidas, técnicas y organizativas, de seguridad adoptadas sobre éstos.

v. **Seguridad de los datos. -** Atenderá a cuantas instrucciones en seguridad pueda transmitir Les Corts, en calidad de Responsable del Tratamiento, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad variables para los derechos y las libertades de las personas físicas. El contratista o adjudicatario establecerá las medidas técnicas y organizativas, necesarias para garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente que, en su caso, incluyan, entre otros: **a)** La seudoanimización y el cifrado de datos personales; **b)** La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; **c)** La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico; **d)** Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

vi. En todo caso, las medidas de seguridad que deberá adoptar el Encargado de Tratamiento serán conforme a las exigidas a la Administración pública, en virtud del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENS). En concreto, serán las medidas de carácter organizativo, operacional y de protección recogidas en el Anexo II del citado Real Decreto, sin perjuicio de adoptar también estándares y buenas prácticas del sector de la seguridad de la información [de forma enunciativa y no limitativa, estándares de la serie de normas ISO/IEC 2700; el código de Buenas Prácticas de Seguridad de la Información del Information Security Forum (ISF)].

vii. **Colaboración. -** El contratista o adjudicatario pondrá a disposición de Les Corts toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como para permitir y contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del Responsable de Tratamiento o de otro auditor autorizado por el Responsable de Tratamiento. En su caso, el contratista o adjudicatario colaborará en el supuesto de tener que efectuar una notificación de violaciones de datos a las Autoridades de Protección

de Datos y, en su caso, la comunicación a los interesados. La comunicación se efectuará sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, y a través de correo electrónico, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente: a) Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados. b) El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información. c) Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. d) Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida. El contratista o adjudicatario también colaborará en la realización de las evaluaciones de impacto relativa la protección de datos y, en su caso, la realización de consultas previas. En todo caso, el contratista o adjudicatario colaborará con Les Corts ante cualquier requerimiento hecho por la autoridad competente en relación con el tratamiento de datos personales encomendado. Si el contratista o adjudicatario considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros, el contratista o adjudicatario informará inmediatamente a Les Corts.

viii. **Ejercicio de derechos por los interesados. -** Los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, limitación, portabilidad u oposición se ejercerán por los interesados ante Les Corts. Si el contratista o adjudicatario recibiese una petición de ejercicio de derechos deberá informar inmediatamente al interesado o afectado de la identidad del Responsable del Tratamiento, para que aquél se dirija al mismo. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud. Asistirá al Responsable de Tratamiento, cuando así se precisase, para que éste pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

ix. **Deber de devolución y no conservación. -** A elección de Les Corts, el contratista o adjudicatario suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud de disposición legal. Aquellos soportes o documentos en los que obren los datos

personales, que no fueran devueltos, deberán destruirse adoptando las medidas de seguridad pertinentes para evitar el acceso, recuperación o restauración de los datos.

x. **Subcontratación. –** Sin perjuicio de la obligación de haber indicado al momento de presentar la oferta de licitación, si tiene previsto subcontratar los servidores o servicios asociados a los mismos, en caso de admitirse la subcontratación para la realización parcial de la prestación objeto del contrato principal, antes de iniciarse la prestación, el contratista o adjudicatario deberá formalizar con el subcontratista el contrato de encargo de tratamiento de los datos, debiendo entregar una copia del mismo a Les Corts. El contrato recogerá las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en este pliego y, en particular, el subcontratista adoptará medidas de seguridad, técnicas y organizativas, apropiadas de manera que el tratamiento sea conforme a la legislación vigente.

El contratista o adjudicatario informará a Les Corts de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otras subcontratistas, dando así a Les Corts la oportunidad de otorgar la autorización de subcontratación. La no respuesta, por escrito, de Les Corts a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos cambios.

En todo caso, el adjudicatario o contratista asume la responsabilidad por cualquier incumplimiento del subcontratista de la normativa sobre protección de datos personales, manteniendo indemne a Les Corts de cualesquiera consecuencias derivadas de las acciones u omisiones del subcontratista.

……oOo……